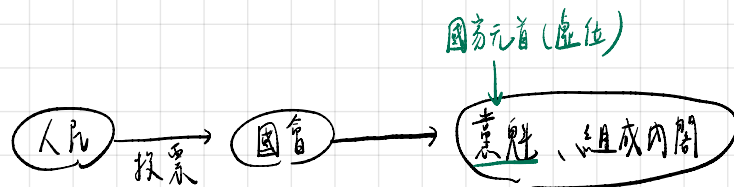


政府體制與運作

- 一、內閣制：由人民選出國會議員掌握立法權，再由國會中獲得過半的政黨黨魁擔任首相組成內閣，掌握行政權，向國會負責



1. 實權歸屬

實權

- 行政權：內閣
- 立法權：國會

以天皇、王室
* 虛位元首：沒有實際權力、精神象徵

* 附署制度：元首公告 / 欲行動的行動仍須內閣同意

* 一黨獨大：國會最大黨超過半數
(一黨內閣) → 獨自組成內閣

聯合內閣：國會最大黨未過半數
(多黨制) → 找其他政黨組內閣

2. 行政與立法的互動

- a. 行政與立法的高度連結
- 1. 首相、內閣由國會議員兼任
 - 2. 未過半組成聯合內閣
 - 3. 行政、立法合一

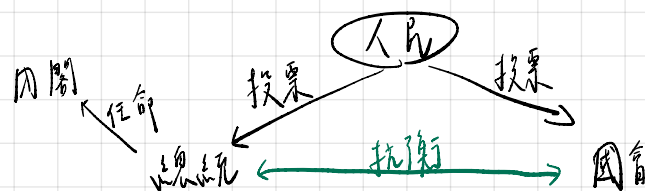
b. 負責 / 信任制度

- 1. 行政須向立法負責 以首相、閣員需被質詢
- 2. 國會若不信任內閣，可提出不信任案(倒閣)，國會也隨則解散
(內閣呈請首相解散)

3. 優缺點

- pros: 施政較有效率 (行政中有立法) / 若行政、立法衝突，有解決機制 (不信任案)
- cons: 容易出現濫權 (行政中有立法) / 濫用倒閣權

二、總統制：人民各自選出行政權（總統）／立法權（國會）代表，使其相互抗衡



1. 實權歸屬

* 不會有“附庸制度”

- 行政權：總統（則是國家元首，也是行政掌權者，可直接任命內閣）
- 立法權：國會

2. 行政與立法的互動

- a. 行政與立法的分立
- 1. 總統掌行政權、國會掌立法權、各自對人民負責
 - 2. 內閣由總統任命，是總統的下屬，對總統負責，不得兼任國會職
 - 3. 內閣不需候國會質詢，總統和內閣也不能向國會提行政案
↳ 請同黨議員提
 - 4. 總統須提出國情咨文、預算案

- b. 行政與立法的制衡
- 1. 因行政、立法分立，若國會提出不好的法案，總統可行使覆議案
 - 2. 國會可透過預算審查、制立法律來制衡總統
 - 3. 國會可對總統的違法行為提出彈劾

3. 優缺點

* 總統制沒有不信任案、國會解散

- pros: 行政、立法高度制衡
- cons: 若行政、立法失去共識，出現停擺／政治僵局
(國會、內閣任期固定)

* 一取政府 vs. 分立政府
(行政、立法有無共識)